防城港港宸国际大酒店有限公司 “8•16”溺水事故的调查报告

2019-11-15 00:00 来源：防城港市港口区应急管理局

2019年8月16日10时47分，防城港港宸国际大酒店有限公司泳池在经营过程中发生一起溺水事故，造成1人伤。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，吸取事故教训，做好事故善后工作，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，经港口区准，由区应急局牵头，组织区文旅局、公安分局、人社局、总工会、卫健局，以及白沙万街道组成的防城港港宸国际大酒店有限公司“8·16”事并邀请区监察委派员参与，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证和询人员笔录，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提改进工作的措施建议。

一、事故概述

（一）事故发生时间：2019年8月16日10时47分。

（二）事故发生单位：防城港港宸国际大酒店有限公司。

（三）事故发生地点：防城港港宸国际大酒店有限公司泳池内。

（四）事故类别：淹溺。

（五）伤亡人数：重伤1人，溺水导致深度昏迷，无法自主呼吸。

二、基本情况

（一）事故发生单位及有关人员基本情况。

1. 防城港港宸国际大酒店有限公司（以下简称“港宸酒店”），位于港口区北部湾大道1号，持有工商营业执照，统一社会信91450602791301079；类型：其他有限责任公司，法人：施虎，注册资本：伍佰万圆整；成立日期：2006年07月05日，营业期限：2006年07月05日07月05日，经营范围：酒店管理；大型餐饮（中，西餐类制售）（凭有效许可证方可经营）；会议服务；洗衣、洗车服务；票务代理、商务信息日用百货、服装、纺织品、预包装食品、散装食品（凭有效许可证方可经营）、工艺美术品的零售；旅店业；棋牌室；健身房；货物进出口；蔬点生产与零售；场地租赁、休闲健身服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.有关人员基本情况

姚远，港宸大酒店游泳池负责人，男，汉族，山西省五台县人，身份证号：132223********3036，联系电话：187****9638。

郭咏芯，游泳池售票工作人员，女，汉族，广西防城区六用村人，身份证号：450603********4289，联系电话：137****0789。

韦尚，游泳池教练，男，汉族，广西梧州岑溪市筋竹镇人，身份证号：450481********1810，联系电话：184****520，有游泳救生员（五级

韦聪，游泳池助教，男，汉族，广西南宁市横县人，现住港口区港务局生活区宿舍，身份证号：452122********3630，电话号码：156****泳救生员（五级）资格证。

吴祖和，男，当事人父亲，广西防城港市港口区王府街道办沙港社区沙港组2号，身份证号：450602********1537，电话：187****4208。2日8点左右，吴祖和(溺水者父亲)带着两位儿童（一位男童为溺水者哥哥，一位女童为溺水者）在泳池前台购票进入泳池，酒店康体前台员工提醒泳池期间需要全程看护儿童。

3.淹溺人员基本情况

吴敏淇，女，2010年12月出生，汉族，身份证号：450602********1522，住址：广西防城港市港口区王府街道办沙港社区沙港组2号。根据一人民医院出具的《出院记录》证实：患儿处于深昏迷状态，无自主呼吸，呼吸机辅助通气下心率：90次/分，呼吸；25次/分，血压110/82mmHg度95%，深昏迷，被动体位，查体不会合作。枕部头皮水肿，双眼结膜充血水肿，双侧瞳孔等大圆，直径7mm，对光反射消失。两肺部呼吸音粗，固定湿罗音，未闻及咆哮音，未闻及是胸膜摩擦音。心律齐，心音稍弱，未闻及心脏杂音；腹软，肠鸣音消失。四肢肌力0级，肌张力低。深浅CRT2秒。8月27日，患儿家属要求出院放弃治疗，医院告知家属放弃治疗后患儿随时可能出现心跳停止死亡，家属对病情表示理解，坚持要求出院医师后予签字自动出院。

（二）事故发生现场勘验情况

发生事故的泳池位于酒店主楼的后面，酒店泳池为不规则形状露天泳池，总面积为725平方米，池底由高至低呈坡面状，深水区边沿部分有区，泳池近深水区中部有一块池中岛，浅水区池深0.8米，水深约0.6米；深水区池深1.5米，水深约1.4米。水池边设置有深浅区标识牌（标明深水深度），深水区和浅水区有明显分界线，水面拉有红黄蓝颜色的隔离带，泳池设进水口排水口，进水口是利用自来水形成，排水口在底部。发点在深水区域。酒店泳池已于2019年7月26日取得《高危险性体育项目经营活动许可证》（许可证编号：450602GW0003））

三、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

经调查组查实，2019年8月16日上午8点左右，吴祖和(溺水者父亲)带着2名儿童（1名男童，1名女童）在泳池前台购票进入泳池，游泳池内i察台，但事发时酒店并没有安排救生员在观察台履职。酒店康体前台员工提醒该名男子在泳池期间需要全程看护儿童。吴祖和陪同2名儿童进入泳换泳衣后，并未陪同孩子下水。在2名儿童下水游玩约一小时后，吴祖和在未告知泳池管理人员的情况下，于9时21分时自行离开泳池区域。10时工作人员在巡查过程中（监控显示），发现这2名儿童独自在深水区玩耍，并对其进行劝离。但女童吴敏淇在劝离后不久，又独自返回深水区。经10时47分吴敏淇发生溺水，10时52分酒店工作人员发现后，立即跳入泳池施救，并将吴敏淇救到泳池中间平台进行胸外按压及人工呼吸急救（当班人员为廖增雄，因配合酒店工程部人员正在维修监控室大屏幕，未能及时发现泳池小孩溺水事件）。

（二）事故救援情况

经事故调查人员查实，吴敏淇于2019年8月16日约10时47分在独自返回泳池深水出现溺水情况后，被现场游客发现，港宸大酒店游泳池负责泳池将吴敏淇救起至泳池中间的平台上进行现场急救。事故发生后，大堂副经理立即拨打120。11时05分，急救医护人员到达现场后，2名酒店工作救生人员共同将吴敏淇用酒店急救担架送至岸边，由医护人员开始抢救。

11时09分，吴敏淇的妈妈赶到现场，由酒店工作人员陪同，与吴敏淇一起上救护车前往防城港市第一人民医院分院救治。吴敏淇经抢救已恢压，但因脑部缺氧仍旧昏迷不醒，13时10分第一人民医院分院派遣救护车将吴敏淇转送至防城港市第一人民医院总院ICU继续抢救。8月27日，患出院放弃治疗，医院告知家属放弃治疗后患儿随时可能出现心跳停止死亡，家属对病情表示理解，坚持要求出院，请示上级医师后予签字自动出院

（三）现场应急处置情况

港口区文旅局接到防城港市应急管理局通报，该局领导高度重视，局主要领导第一时间赶往现场对整个事件作进一步详细调查，责成酒店方水女童及作好家属的安抚和善后工作，并下达责令停业整改通知书。经调查，事故应急响应符合要求，未存在迟报、漏报、瞒报行为。

（四）善后处理情况

经相关部门协调，区文旅局、港口派出所积极处理善后工作。港宸酒店与死者家属9月2日达成赔偿协议，并签订了民事调解书，港宸酒店赔人民币陆拾伍万圆（65万元）。

三、事故调查基本情况

（一）事故现场调查基本情况

接到事故报告后，港口区安委办组织区文旅局到事故发生地港宸酒店泳池进行实地调查。

到达事故现场后，执法人员对港宸酒店泳池采取暂时停产停业处理，并调取事故相关的部分资料。

（二）相关部门、单位和人员履职情况调查。

1.港口区文旅局履职情况调查。

经调查，港口区文旅局于2019年5月22日、7月16日到港宸酒店泳池检查，并现场制作了检查记录。

2. 港宸酒店经营者履行职责情况调查。

经调查，港宸酒店作为泳池的经营单位，未按照《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)第十九条“生产经营单位的任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核生产责任制的落实。”的规定，酒店的安全管理不到位，酒店游泳池内设置了5个观察台，但事发时酒店并没有安排救生员在观察台履职，事故发救生员在场。同时，港宸酒店泳池安全管理人员未按照《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)第四十三条“生产经营单产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部及时处理。”的规定，酒店工作人员在巡查过程中，发现有儿童单独在泳池深水区玩耍，虽然对其进行劝离，但未及时采取进一步措施处置发患，使泳池处于无人管理的开放状态。导致女童在劝离后不久，重新独自返回泳池深水区游泳。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因。

吴祖和（死者父亲），作为未成年人吴敏淇的监护人，在吴敏淇进行高危险性体育项目活动时，没有履行监护人职责，导致女童在酒店劝离到危险区域游泳，导致事故的发生。

（二）间接原因。

港宸酒店作为泳池的生产经营单位，对安全管理不到位，酒店游泳池内虽设置了5个观察台，但事发时酒店并没有安排救生员在观察台履职时也没有救生员在场。同时，港宸酒店对经营场所安全生产要求不严，酒店工作人员在巡查过程中，发现有儿童单独在泳池深水区玩耍，虽然离，但未及时采取进一步措施处置发现的安全隐患，使泳池处于无人管理的开放状态，导致女童在劝离后不久，重新独自返回泳池深水区。

（三）事故性质。

经调查组调查认定：这是一起由于安全生产主体责任不落实，安全生产管理缺失而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议。

（一）责任认定。

1. 港宸酒店对本次事故负有主要责任。港宸酒店作为泳池的经营单位，未按照《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第1条“生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。”的规定，酒店的安全管理不到位，酒店游泳池内设置了5个观察台，但事发时酒店并没有安观察台履职，事故发生时也没有救生员在场。同时，港宸酒店泳池安全管理人员未按照《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第十三条“生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理报告，接到报告的部门应当依法及时处理。”的规定，酒店工作人员在巡查过程中，发现有儿童单独在泳池深水区玩耍，虽然对其进行劝离，但进一步措施处置发现的安全隐患，使泳池处于无人管理的开放状态。导致女童在劝离后不久，重新独自返回泳池深水区游泳。对该起事故负有主要

2. 吴祖和对本次事故负有主要责任。吴祖和（死者父亲），作为未成年人吴敏淇的监护人，在吴敏淇进行高危险性体育项目活动时，没有职责，导致女童在酒店工作人员劝离后又独自回到危险区域游泳，导致事故的发生。对事故发生负有主要责任。

（二）处理建议。

1.对港宸酒店的处理建议。港宸酒店作为泳池的经营单位违反《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)第十九条“生的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情核，保证安全生产责任制的落实。”和《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)第四十三条“生产经营单位的安全生产管根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时规定，建议由区应急管理局、区文旅局依法对其进行处罚。

2.其他法律责任。在本次事故中，如有相关的民事法律责任，建议相关当事人依据其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

为防范类似事故再次发生，相关单位应深刻吸取本次事故教训，严格落实如下防范和整改措施：

（一）港宸酒店（泳池）。

1.经营者要严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，依法履行安全生产职责，落实企业的安全生产主体责任。

2.应当严格遵守有关法律法规，加强安全生产投入，完善各项安全设施，配备符合要求的专职救生员。依法须批准（许可）的项目，经相（许可）方可开展经营活动，未经批准（许可），不得擅自开展须批准（许可）的经营活动。

3.应当按照相关法律法规规定，制定并实施安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能格执行相关的安全生产规章制度和安全操作规程。

4.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，防止生产安全事故的发生。

（二）相关部门及属地管理。

1.港口区文旅局作为经营高危险性体育项目的监管部门，要加强与相关部门的沟通配合，积极主动与相关部门合作，为高危险性体育项目经可、合格经营提供服务和帮助。并对经营高危险性体育项目进行实地核查，充分发挥相关项目协会、专业技术机构的作用，会同进行。加强对经体育项目进行日常监督，积极主动与工商、卫生、公安等有关部门合作，共同进行监督检查。依法履行自身工作职责，强化执法监管措施。

2. 港口区文旅局也作为行业（领域）主管部门，要按照“管行业必须管安全、管生产必须管安全、管企业必须管安全”的要求，加强与相通配合，督促体育经营者贯彻执行安全和应急管理的有关法律、法规，并引导其实施相关国家标准、行业标准或者地方标准，提高其安全经件应对能力。并指导体育经营者组织开展从业人员的安全及应急管理培训，多种渠道组织开展体育安全及应急知识的宣传普及活动。落实好确实做好该领域的安全生产工作。

3.各部门及乡镇（街道）认真吸取此次事故教训，加强行业和属地管理，认真开展生产安全事故的隐患排查和治理工作，确保辖区安全发展

防城港港宸国际大酒店有限公司

“8·16”溺水事故调查组

2019年11月14日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各

网站地图 主办单位：广西防城港市港口区政府 管理维护：港口区人民政府信息中心
联系地址：广西防城港市港口区渔洲坪建政路 邮编：538021 电话：0770-2861376
桂公网安备 45060202000005号 桂ICP备10200004号 网站标识码：4506020003